

ООО "Network Solutions", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Пак Владислава Геннадьевича, действующего на основании Устава одной стороны, **Индивидуальный предприниматель «Ким Н.Р.»** г.Алматы, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Ким Н.Р. действующего на основании Талона № KZ26TWQ04039628, выданного 03.04.2024 г., УГД по г.Алматы, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, каждая в отдельности как Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется установить и предоставлять информацию из системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга о автомобилях Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. При этом оборудование не является противоугонной системой и может быть использовано исключительно в качестве дополнительной (к основной) системе охраны.

2. УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 2.1. Информация с данными об автотранспорте Заказчик, передается на личный кабинет.
2.2. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Обязательство Заказчика по оплате Оборудования считается исполненным при поступлении оплаты за Оборудование безналичным платежом на счет Поставщика или за наличный расчет в полном объеме.

3. АБОНЕНТСКАЯ ОПЛАТА

- 3.1. Оплата за услуги мониторинга транспорта производится Заказчиком наличным или безналичным расчетом в конце каждого месяца (квартала, года) за последующий месяц (квартал, год), согласно выставленному счету Поставщика.
3.2. Временной период оплаты определяется в Приложении №1 отдельным пунктом.
3.3. Минимальный платеж — за один месяц.
3.4. Счета на оплату выставляются и отправляются Заказчику по e-mail, либо любой другой электронной связи, в том числе мессенджеры.
3.5. В случае просрочки платежа более чем на 5 календарных дней Поставщик приостанавливает предоставление доступа Заказчика в систему до полного погашения задолженности (в автоматическом режиме). Все платежи должны быть совершены до 25-го (двадцать пятого) числа месяца, идущего перед месяцем (периодом) оплаты.
3.6. Абонентская плата начисляется ежемесячно и не может зависеть от факта использования Заказчиком системы, так как сбор данных от объектов и передача данных на сервер Поставщика ведется независимо от количества и продолжительности входов в систему Заказчиком. Частичное или полное начисление абонентской платы может быть приостановлено на основании официального письма, переданного контактом на бумажном носителе либо высланным на электронную почту. Письмо должно содержать идентификационные данные объекта и срок приостановления Услуги (кратный 30 дням).
3.7. За день оплаты счета принимается дата поступления платежа на расчетный счет Поставщика. В случае задолженности, просрочки по настоящему Договору (то есть неполучения денег на счет Поставщиком по истечении указанного в Договоре срока), Поставщик в праве приостановить обслуживание Заказчика в соответствии с условиями Договора, при этом Заказчику может быть начислена пеня в размере ноль целых одной десятой процента (0,1 %) от подлежащей к оплате суммы, за каждый день просрочки, начиная от даты окончания срока платежа до дня фактической оплаты.

- 3.8. За нарушение сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по истечении месяца, в котором услуги были оказаны, Поставщик имеет право отключить Заказчика от своего узла связи до полного погашения задолженности. За повторное подключение взимается плата как за новое подключение и регистрацию. Стоимость повторного подключения к системе мониторинга 1000 тенге.
- 3.9. Все расчёты за услуги производятся в Тенге.
- 3.10. Все банковские и комиссионные расходы Заказчик оплачивает самостоятельно.
- 3.11. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Поставщик

- 4.1.1. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания в работе происходящие из-за:
- проблем при передаче или соединении, произошедшие не по вине Поставщика;
 - ненадлежащего предоставления услуг Провайдера GSM сети, в том числе сбои сети, независимые от Поставщика;
 - вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
- 4.1.2. Поставщик не несет ответственности за использование полученной Заказчиком информации, за утрату Заказчиком своих идентификационных реквизитов или их передачу неопределенному кругу лиц и как следствие, за предоставление третьему лицу информации о передвижении автотранспорта Заказчика.
- 4.1.3. Поставщик не несет ответственность перед Заказчиком за упущенную выгоду вследствие предоставления услуг ненадлежащего качества. Ответственность Поставщика ограничена только стоимостью услуги.
- 4.1.4. Поставщик обязуется поменять на новый комплект Оборудования в случае если это связано с заводскими дефектами либо возникновения поломок Оборудования при его установке силами Поставщика и невозможности его восстановления по вине Поставщика.
- 4.1.5. За просрочку поставки, недопоставку Оборудования или несвоевременную замену некачественного Оборудования, просрочку выполнения работ по установке Оборудования, а также при нарушении срока, указанного в п.6.8. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый календарный день просрочки.
- 4.1.6. При просрочке в поставке Оборудования более 15 (пятнадцати) рабочих дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, при этом Поставщик уплачивает штраф в размере 5% (пять процентов) от общей суммы настоящего Договора, указанной в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора, и освобождается от обязательства передать Заказчику Оборудование.

4.2. Заказчик

- 4.2.1. Обязуется использовать услуги Поставщика только легальным способом и не передавать данные об услуге Поставщика третьим лицам.
- 4.2.3. Обязуется в случае исходящих звонков и сообщений, а также пользования интернетом, с помощью SIM-карты, входящей в состав Оборудования Заказчик оплачивает вышеуказанные звонки, трафик и сообщения в полном объеме, согласно выставленному Поставщиком счету.
- 4.2.4. В случае, если Оборудование, установленное на объектах Заказчика, не передает достоверную информацию, Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о неисправности.

4.3. Общие

- 4.3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим договором.
- 4.3.2. В случае нарушения Заказчиком условий договора Поставщик оставляет за собой право закрыть Заказчику доступ к услугам до момента разрешения конфликтной ситуации письменно уведомив об этом Заказчика за 5 рабочих дней.
- 4.3.3. Все споры, возникшие, при исполнении договора и не урегулированные сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения споров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Предъявление Сторонами претензии как досудебного урегулирования спора до предъявления иска в суд обязательно.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Регламент предоставления и использования услуг, а также информация для Заказчика размещаются непосредственно на сервере Поставщика.
- 5.2. Поставщик имеет право отключать сервер на 96 (девяносто шесть) часов в год для проведения диагностических и профилактических мероприятий (обновление ПО, карт и пр.), направленных на обеспечение безотказной работы сервера.
- 5.3. Вся информация, передаваемая Заказчику посредством услуг Поставщика, является конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне.
- 5.4. Заказчик может приостановить пользование услугами в срок, кратный 30 дням. При этом Заказчик обязан предупредить об этом Поставщика заранее в срок не менее 3х дней до предполагаемого отключения.
- 5.5. Все изменения и дополнения оговариваются Дополнительными соглашениями между Заказчиком и Поставщиком, которые являются неотъемлемой частью договора.
- 5.6. Поставщик не несет ответственности за работу деталей и узлов транспортного средства, не задействованных в работе аппаратно-программного комплекса.
- 5.7. В случае возникновения неисправностей по вине Поставщика, последний обязуется в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика устранить возникшие неисправности, препятствующие пользованию услугами.
- 5.8. В случае возникновения неисправностей по вине Заказчика, последний обязуется оплатить выезд специалиста Поставщика из расчета 5000 тенге за 1 посещение в пределах г. Шымкент. В других регионах РК к стоимости выезда прибавляется стоимость проезда и командировочные расходы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по нему.
- 6.2. Первоначальный срок действия настоящего Договора один год с даты подписания и регистрации. Если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о расторжении, настоящий Договор автоматически будет иметь силу в течение еще одного года. Подобным же образом настоящий Договор будет продлеваться из года в год, если не будет, расторгнут в соответствии с письменным уведомлением, осуществленным не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 6.3. Всякие исправления по тексту, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон в каждом отдельном случае.
- 6.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные соглашения теряют силу.
- 6.5. Сторона, привлекая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим лицом, как за собственные действия.
- 6.6. Во всем ином, что прямо не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.

- 6.7. Настоящий Договор составлен без исправлений, включая Приложения, в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

ТОО "Network Solutions"
г. Алматы, Ауэзовский район,
м-н Жетысу-2 дом 76, кв 30.
БИН/ИИН: 240740011267
БИК: КСJBKZKX
Банк: АО "Банк ЦентрКредит"
ИИК: KZ318562203139114877

Заказчик

ИП «Ким Н.Р.»
г. Алматы, м-н 3, дом 24, кв/офис 28
ИИН 930317300898
БИК CASPKZKA
Банк: АО «Kaspi Bank»
ИИК KZ21722S000015047074

Директор Пак В.Г.



Директор Ким Н.Р.

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

Республика Казахстан,
г. Алматы, Ауэзовский район,
м-н Жетысу-2 дом 76, кв 30
Индекс 050000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору № NS/KIM/130924 от «13» сентября 2024 г.

1. Тарифы Поставщика

№	Наименование услуги	стоимость за единицу	Кол-во объектов	ИТОГО
1	Реле	3000	14	42000
2	GPS-трекер Teltonika fmb920	23400	14	327600
3	ИТОГО , тенге за весь парк			369600

4. Временной период абонентской платы: за 1 месяц

№	Наименование услуги	стоимость за месяц	Кол-во объектов	ИТОГО за 1 месяц
1	Абонентская плата за доступ к системе GPS мониторинга (стандарт)	1800	14	25200
	ИТОГО			25200

**Общая сумма договора 394800 (триста девяносто четыре тысячи восемьсот) тенге.*

**Срок договора до 13 сентября 2025 года.*

Поставщик



Заказчик

Республика Казахстан,
г.Алматы, Ауэзовский район,
м-н Жетысу-2 дом 76, кв 30
Индекс 050000